

1501144-08.2021.8.26.0063

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... transitada em julgado, pelos crimes de roubo majorado e receptação, cujos efeitos da pena se extinguíram há menos de cinco anos da data do crime (autos nº.s 0001384-13.2017.8.26.0063 e 0004387-44.2015.8.26.0063 - fls. 97/100). Por outro lado, verifica-se a atenuante da confissão espontânea, (art. 65, III, "d", do CP), já que o acusado confessou a prática dos crimes. Assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501144-08.2021.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501144-08.2021.8.26.0063

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAILSON DA SILVA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de JAILSON DA SILVA FERREIRA, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas dos arts. 306, §1º, I, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 (CTB), pois, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta de 19h09min, na Rua Atilio Maganha, altura do numeral 331, Bairro CDHU, na cidade de Igarapu do Tietê, Comarca de Barra Bonita, o acusado conduziu o veículo automotor VW Santana, branco, placas KBV 3244 - Igarapu do Tietê, na via pública supracitada, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Consta da denúncia que policiais militares foram acionados para atender ocorrência de acidente de trânsito. Chegando ao local dos fatos, o acusado estava rendido por populares, os quais narraram que ele conduzia o veículo VW Santana branco, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra o veículo VW Logus, prata, placas CCM5947 - Barra Bonita, de propriedade de Edson Carlos Carrara, que estava estacionado defronte à sua residência. Após colidir com o veículo, Jailson ainda chocou contra um poste. No local, Jailson confessou aos Agentes Públicos que havia

ingerido duas latas de cerveja e que não tem habilitação para dirigir. O condutor se negou a realizar o teste de etilômetro, mas, na delegacia de polícia, concordou em realizar o exame de sangue.

Recebida a denúncia em 04 de maio de 2022 (fl. 72), foi o Réu devidamente citado (fl. 83) e apresentou resposta à acusação (fl. 85).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 87/88).

Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e interrogado o Réu.

Em alegações finais, o Ministério Público e a defesa se manifestaram oralmente. É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelos termos de depoimento (fls. 07 e 08), pelos termos de declarações (fls. 09 e 13), pelo auto de coleta de sangue (fl. 10), pela pesquisa do DETRAN (fl. 14), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 35/37), bem como pela prova oral produzida durante a instrução do feito.

A testemunha Eliandro Lavige, policial militar, em sede policial disse que é policial militar e nesta data juntamente de seu parceiro de farda Sd. Augusto estavam de serviço na cidade de Igarapu do Tietê - SP. Relata que foram acionados via C.O.P.O.M para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito onde um dos envolvidos estava rendido por populares que estavam pelo local. Relata que diante das informações seguiram para o local onde por lá identificaram a pessoa de Jailson da Silva Ferreira de 26 anos o qual estava rendido por populares; que o mesmo conduzia o veículo Volkswagen Santana cor branca de placas KBV-3244 quando o mesmo perdeu o controle do veículo subiu a calçada e colidiu contra o veículo Volkswagen Logus cor prata de placas CCM-5947 que estava entre a garagem e a calçada da residência de Edson Carlos Carrara o qual também é proprietário do veículo. Relata os policiais que após isso o veículo que Jailson conduzia ainda colidiu contra um poste. Relata ainda que ao indagar Jailson da Silva Ferreira o mesmo respondeu não ser habilitado e que teria "pego" o veículo sem a autorização do referido dono; Jailson ainda declarou ter consumido duas latinhas de cerveja, porém se recusou a fazer o teste de etilômetro; que diante dos fatos apresenta a Ocorrência a este Plantão Policial para providências de Polícia Judiciária (fl. 07).

No mesmo sentido, a testemunha Márcio Rogério Augusto, também policial militar, em sede policial ratificou o esclarecido pela testemunha acima (fl. 08).

Ouvido em juízo, apenas acrescentou que na data em questão foi acionado via copom, no local jailson tinha sido contido por populares, dirigindo embriagado bateu em um carro que estava entre a calçada e o meio fio e depois em um poste de energia.

Contiveram os populares que o agrediam. Jailson se negou de fazer o teste de etilometro, mas colheu sangue. No local ele tinha sinais de embriaguez, fala pastosa, desequilíbrio, odor etílico e desordem nas vestes. Ele não era habilitado e tinha pego o carro sem o consentimento do dono.

A testemunha Edson Carlos Carrara, em sede policial disse que havia acabado de lavar seu carro, o qual estava com a parte traseira entre a garagem e a calçada, estava conversando com um amigo, quando Jailson, subindo a rua da residência do declarante, subiu na calçada do lado esquerdo da rua, sendo que ao manobrar o volante, acabou atingindo o carro do declarante do lado direito, no sentido para descer a rua. O declarante esclarece que Jailson estava visivelmente alcoolizado, sendo que não estava em condições para dirigir. Os danos causados no veículo do declarante foram de grande valor, sendo que fez alguns orçamentos para o conserto e o dano causado ficou por volta de R\$ 10.000,00, sendo que não possui condições para tal conserto. O declarante informa que não teve nenhum contato com Jailson após o acidente, bem como não teve contato com o dono do veículo que Jailson manobrava no dia dos fatos (fl. 13).

Ouvido em juízo, disse que estava com seu veículo parado na frente da residência, estava em ré como se fosse entrara na garagem, era lavado nesse momento. O réu veio e o atingiu, o levando para a calçada vizinha. Estava do lado do seu carro. Seu carro estava em cima da calçada. O réu acabou parando mais a frente, em um poste na calçada vizinha. Feito contato com ele, ele disse que ficasse tranquilo que arcaria

com as consequências. Não pode dizer se ele estava embriagado. Seu carro teve perda total, seu carro valeria uns 8 mil na época. Com as melhorias, acha que uns 13 mil. Depois do ocorrido, não tiveram nenhum contato. Jailson virou da esquina,. Evadiu a calçada do lado oposto, tentou controlar o veículo e depois colidiu no seu. Tinha muitas pessoas na rua, perto de veículo estava ele e mais duas pessoas.

O Réu Jailson da Silva Ferreira, em sede policial declarou que nesta data estava em sua casa no bairro CDHU na cidade de Igarapu do Tietê onde mora juntamente com seu cunhado, Gilson. Declara que Gilson é proprietário de um veículo, um Santana de cor branca ora envolvido nos fatos. Declara que em sua casa fez uso de duas latinhas de cerveja; que em determinado momento sem a autorização e escondido de seu cunhado Gilson pegou o veículo e "saiu para dar uma volta" (sic). Que em determinado momento do trajeto que seguia perdeu o controle do veículo que conduzia, subia na calçada e colidiu contra outro veículo que estava entre a calçada e a garagem de uma residência e ainda após bateu em um poste. Indagado responde que não tentou fugir do local. Que em determinado momento Policiais Militares se fizeram presentes perguntaram algumas informações inclusive se tinha habilitação e se havia bebido respondendo que não era habilitado e que havia bebido duas latinhas de cerveja; que então foi conduzido a este Plantão Policial. Declara que autoriza a coleta de seu sangue por profissional habilitado para exames de dosagem etílica e toxicológica. Por fim declara que não está machucado e que não sofreu nenhum tipo de agressão por parte dos Policiais Militares ora condutores da ocorrência (fl. 09).

O acusado ao ser interrogado em juízo, confessou os delitos, disse que a acusação é verdadeira, esse caro é do seu cunhado, tinha bebido cerveja, umas 6 latinhas, estava sem almoçar. O banco correu para traz e perdeu o controle. Não tinha certeza. Conversou com Edson, não conseguiu ajudar edson no conserto, foi agredido por ele e pelo seu pai.

Do crime previsto no art. 306, § 1º, I do CTB

No que concerne ao crime disposto no art. 306, CTB, entendo que a narrativa das testemunhas, firme e harmônica, sobre os fatos ocorridos, relatada em sede policial e confirmada em juízo, deve ser prestigiada. O exame de sangue atestou positivo para álcool etílico na concentração de 1,6 gramas de álcool por litro de sangue (fls. 35/37), ao passo que o relato das testemunhas foram harmônicos e coerentes entre si de que o acusado apresentava sinais de embriaguez. Portanto, ambos os indicadores mostram que o acusado dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e muito acima dos limites legais.

Cabe ressaltar que os depoimentos dos policiais, como se sabe, gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar, justamente como na hipótese vertente. Presume-se a lisura do agente público, pois investido no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça.

Em reforço, o acusado, ao ser interrogado, confessou a prática do delito. Contou que ingeriu bebida alcoólica e conduziu o veículo automotor; que em determinado momento perdeu o controle do carro, subiu na calçada e colidiu contra um veículo que estava estacionado entre a calçada e a garagem de uma residência; e que após colidir com este veículo ainda chocou contra um poste. Dessa forma, diante dos elementos de prova contidos nos autos, resta evidenciada a ocorrência do crime de embriaguez ao volante praticado pelo Réu.

Cabe frisar que a conduta prevista no art. 306 do CTB se classifica como de perigo abstrato, sendo suficiente, para a consumação do delito, conduzir veículo automotor em via pública sob a influência de álcool, expondo a incolumidade física de outrem a risco ilegítimo de dano. A opção legislativa pela criação de tipos penais de perigo abstrato visa à coibição de condutas de maior potencialidade lesiva, dotadas de intensa capacidade de gerar elevados danos à coletividade. Nesse sentido, preocupou-se o legislador em adiantar-se à ocorrência da lesão, do dano efetivo, em caráter nitidamente preventivo.

Diante desse contexto, é forçoso reconhecer que o acusado incorreu na prática do

crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §1º, I do CTB, uma vez que conduziu veículo automotor sob a influência de álcool acima dos limites legais permitidos, conforme demonstraram os elementos informativos técnicos, que estão em consonância com a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório, que incluiu a confissão dos fatos pelo acusado.

Do crime previsto no art. 309 do CTB

Quanto ao delito em questão, depreende-se que o réu praticou o núcleo do tipo "conduzir", com ampla capacidade de causar danos, sem possuir a devida carteira de habilitação. Além disso, o próprio acusado confirmou não possuir habilitação para conduzir o veículo automotor.

Consigno que o crime capitulado no art. 309 do CTB é de perigo concreto, ou seja, as elementares típicas (condições de existência do crime) exigem a condução de veículo sem a devida permissão ou habilitação e a ocorrência de situação de perigo concreto de dano.

No caso em questão, não há dúvida de que o conjunto probatório dos autos é suficiente a demonstrar, com a segurança necessária, que o acusado desenvolveu conduta que ensejou situação de perigo concreto. Com efeito, os policiais militares narraram que o acusado conduzia o veículo VW Santana branco, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra o veículo VW Logus, prata, placas CCM 5947-Barra Bonita, de propriedade de Edson Carlos Carrara, que estava estacionado defronte à sua residência. Após colidir com o veículo, o acusado ainda chocou contra um poste. Outrossim, o acusado confessou em juízo que não possuía habilitação para dirigir, o que foi corroborado pelo extrato de consulta ao DETRAN (fl. 14). A par disso, é certo que o perigo, no caso dos autos, se traduz na direção perigosa, pelas vias públicas da cidade de Igarapu do Tietê, com a capacidade psicomotora alterada que o acusado colidiu o seu veículo com outro automóvel e com um poste, circunstância que sem dúvida colocaram em perigo outros veículos ou transeuntes. Ademais, foi relatado inclusive pelo próprio réu que subiu na calçada com seu veículo, o que gera perigo aos pedestres que poderiam estar caminhando pelo local.

Assim, deve o acusado ser condenado também como incurso no tipo penal do art. 309 da Lei n.º 9.503/97.

Presente o concurso formal entre os crimes previstos nos arts. 306 e 309, CTB, pois, mediante uma única conduta, o Réu praticou dois crimes de diferentes espécies, o que se amolda ao disposto no art. 70, CP. Assim, tendo sido dois os delitos praticados, a exasperação da maior pena deve se dar na fração de 1/6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"Crime de trânsito - Embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei 9.503/97) e dirigir sem habilitação (art. 309 da Lei 9.503/97) Concurso material - Recurso defensivo buscando a absolvição - Confissão judicial corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório - Ré conduzia veículo automotor embriagado e sem a devida habilitação - Estado de embriaguez comprovado pelo teste do etilômetro - Crime de perigo abstrato - Pena alterada - Afastado o concurso material entre os dois crimes - Reconhecimento do concurso formal A ré ofendeu dois bens jurídicos tutelados pela legislação penal com uma única ação Correção de erro material Aplicação da pena de multa prevista no art. 306 do Código de Trânsito - Regime prisional (aberto) fixado com critério Parcial provimento ao apelo." (TJSP, Apelação nº 3000582-81.2013.8.26.0619, Rel. Des. Fernando Simão, 7ª Câmara de Dir. Criminal, j. 11/06/2015)

"CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - Embriaguez ao volante, dirigir veículo automotor com a habilitação suspensa e desobediência - Condutas bem demonstradas - Exame clínico que não é visto isoladamente - Prova testemunhal que reforça a conduta irregular do apelante - Conduta típica que não exige perigo concreto, alteração da capacidade psicomotora ou mesmo direção anormal do condutor - Legislação preventiva que busca evitar acidentes, diminuindo as infrações e a violência, proporcionando maior segurança no trânsito - Prova segura de que o apelante desobedeceu ao primeiro comando de parada, tanto que houve perseguição policial - Condenação de

rigor - Reconhecido o concurso formal de crime - CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO." (TJSP, Apelação nº 0042707-50.2013.8.26.0576, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, 3ª Câmara de Dir. Criminal, j. 24/03/2015)

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, assim, a sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Inexistem qualificadoras ou privilégios a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto à culpabilidade, não se trata, aqui, de avaliá-la como elemento do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), mas sim de sopesar a reprovação que o crime e o seu autor merecem.

Nesse passo, verifico que o Réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, não devendo, porém, tal circunstância pesar contra ele.

Com efeito, apesar de ter o Réu ingerido bebida alcoólica e, na sequência, dirigido um veículo automotor, tal elemento, por sua significância prática, já constitui o próprio motivo da existência de tal figura criminosa (corolário do princípio da intervenção mínima ou fragmentariedade). Não pode, portanto, ser a pena-base agravada com fulcro na mesma razão que constitui o próprio objetivo da existência do crime, sob pena de se incorrer em bis in idem.

No que tange aos antecedentes, verifico que o Réu ostenta maus antecedentes, pois foi processado criminalmente por outras condutas, com condenações transitadas em julgado, o que será analisado na segunda fase da dosimetria da pena (fls. 97/100). Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu.

Os motivos - os precedentes que levam à ação criminosa -, e as circunstâncias - elementos acidentais do iter criminis não integrantes da estrutura típica - são os normais para a espécie. Houve consequência especialmente gravosa pela prática delituesa já que causou um acidente gerando grave dano patrimonial ao sr. Edson.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP fixo a pena-base no mínimo legal, em 6 meses e 22 dias de detenção, 11 dias-multa além de 2 meses e 7 dias de suspensão do direito de dirigir para o delito de embriaguez ao volante. Ademais, fixo a pena-base do crime de dirigir sem habilitação em 06 meses e 22 dias de detenção.

Presente a circunstância agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado, pelos crimes de roubo majorado e receptação, cujos efeitos da pena se extinguiram há menos de cinco anos da data do crime (autos nº.s 0001384-13.2017.8.26.0063 e 0004387-44.2015.8.26.0063 - fls. 97/100). Por outro lado, verifica-se a atenuante da confissão espontânea, (art. 65, III, "d", do CP), já que o acusado confessou a prática dos crimes. Assim, concorrente a reincidência e a confissão - devem ser compensada parcialmente, na forma do art. 67, CP. Dessa forma, exaspera-se a pena em 1/8, fixando a pena-base em 7 meses e 17 dias de detenção, 12 dias-multa além de 2 meses e 15 dias de suspensão do direito de dirigir para o delito de embriaguez ao volante; e 7 e 17 dias de detenção para o delito de direção sem habilitação.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, ficando a pena mantida no patamar acima fixado.

Nos termos dos arts. 70 e 72, CP, exaspero a pena privativa de liberdade mais grave - a aplicada ao crime previsto no art. 306, CTB - em 1/6 - já que praticados dois crimes pelo Réu -, restando a pena global em 8 meses e 24 dias de detenção; 14 dias-multa além de 2 meses e 27 dias de suspensão do direito de dirigir (art.

293, caput, do CTB).

Considerando a pena privativa de liberdade fixada e a reincidência do Réu, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e na Súmula nº 269, STJ, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime semiaberto.

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante a reincidência do Réu (arts. 44, II, e 77, I, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu JAILSON DA SILVA FERREIRA, como incurso nos arts. 306, §1º, I, e 309, ambos do CTB, na forma do art. 70 do CP, às penas de 8 meses e 24 dias e 14 dias-multa além de 2 meses e 27 dias de suspensão do direito de dirigir (art. 293, caput, do CTB). Desnecessária a prisão cautelar do Réu, posto que respondeu todo o processo em liberdade e não se alteraram as circunstâncias fáticas a ponto de decretar sua prisão preventiva.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir vítima (art. 387, IV, CPP).

Transitada em julgado a presente sentença:

- a) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b) intimem-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c) oficie-se ao DETRAN e a Polícia Militar local, informando o tempo de proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir.
- d) expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- e) procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.
- f) expeça-se a certidão de honorários;
- g) expeça-se mandado de prisão.

Condeno em custas, porém, desde já, concedo a assistência judiciária gratuita por ser representado pela defensoria e diante do relatado em seu interrogatório.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumram-se as diligências necessárias e, oportunamente, arquivem-se.

Barra Bonita, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA